

VEDTEKTER

for

Sameiet Kampen Hageby II

Endringer er foretatt som følger:

- sameiermøte 8. april 1999 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 3
- endret på ekstraordinært sameiermøte 6. november 2013,
- endret på ordinært sameiermøte 2. april 2014),
- endret på ekstraordinært sameiermøte 30. november 2017

1 Navn og opprettelse

Sameiets navn er **Sameiet Kampen Hageby II**. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 16. juni 1995.

2 Eiendommen

Eiendommen gnr 232 bnr 455 i Oslo ligger i sameie mellom eierne av de eierseksjoner som tomten og bebyggelsen er oppdelt i. For hver eierseksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse som følger:

Seksjon nr.:	Sameiebrøk:	Seksjon nr.:	Sameiebrøk:
1	82/2809	14	82/2809
2	100/2809	15	82/2809
3	100/2809	16	82/2809
4	100/2809	17	82/2809
5	82/2809	18	82/2809
6	100/2809	19	100/2809
7	100/2809	20	82/2809
8	100/2809	21	82/2809
9	100/2809	22	82/2809
10	82/2809	23	94/2809
11	82/2809	24	94/2809
12	82/2809	25	100/2809
13	82/2809	26	82/2809
		27	100/2809

..... (garasje)

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av bruksenheter med enerett til bruk, er fellesarealer.

3 Rettslig rådighet

Den enkelte sameier har full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse. Erverver av seksjon og leier av bruksenhet skal godkjennes av styret før overtakelse eller innflytning finner sted. Godkjenning kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn. Dog må overdragelse og bortleie meldes til styret på forhånd. I melding om salg skal styret få oppgitt selgers nye adresse og kjøpers adresse om kjøper selv ikke skal bebo seksjonen. I melding om bortleie skal leietakers navn samt utleiers nye adresse oppgis.

For å opprettholde bebyggelsens karakter kan styret treffe bestemmelse om fargevalg ved maling/beising av fasader, farge- og typevalg av eventuelle markiser og andre forhold som har betydning for bebyggelsens utseende.

Hver seksjonseier har bruksrett til uteareal (inkludert evt. sportsbod/bod i garasje) som fremgår av den bebyggelsesplan/garasjeplan som er vedlagt disse vedtekter, og derved er en del av disse. På bebyggelsesplanen er grensene mellom de enkelte seksjoners bruksrettsareal og grensene mellom dette og fellesarealet inntegnet.

Samtlige seksjonseiere har sportsbod i tilknytning til garasjeseksjonen bortsett fra seksjon nr. 10, 11, 12, 13, 14, 16 og 18.

I den grad dette ikke allerede fremkommer ved seksjoneringen av eiendommen har hver enkelte seksjon enebruksrett og vedlikeholdsplikt til loftsareal vertikalt over vedkommende seksjon.

Eierne av hver ideelle 1/23 av seksjon nr. 27 (garasjeseksjonen) har enebruksrett til den garasjeplass som er tildelt ved førstegangsoverdragelse av den ideelle 1/23 av seksjon nr. 27.

4 Bruken av bruksenheter og fellesarealer

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til og for øvrig til bruk som er i samsvar med tiden og forholdene. Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at de på urimelig eller unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere.

Sameiermøtet kan vedta og endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Sameierne plikter å følge de husordensregler som til enhver tid er fastsatt. Brudd på husordensreglene anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet.

Hver enkelt sameier plikter selv å besørge vedlikehold samt såing og beplanting av sitt naturlige tilliggende uteareal.

Sameierne må selv besørge forsvarlig innvendig vedlikehold av sine seksjoner samt av loftsareal, boder og uteareal som seksjonen disponerer selv i henhold til §3 ovenfor, samt vedlikeholde/foreta utskifting av vinduer, takvinduer og ytterdør til egen bolig, samt innvendige rør og ledninger.

Med naturlig tilliggende uteareal menes arealet som omkretser hver boenhet og som er avgrenset med gjerde eller andre stengsler eller der det ikke er allmenn ferdsel. Fundament – også sviller - og grunnmur er sameiets ansvar. Utvendige trapper som kun fører til en enkelt boenhet, gjerder, plattinger og heller som er på eller grenser til hver enkeltes uteareal, defineres ikke som fundament og er altså den enkelte boenhetens ansvar.

Sameiets vedlikeholdsansvar omfatter:

- reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner.
- Felles rør, ledninger, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går igjennom boligen.
- Skade på sameiets fellesarealer (inkl. boder etc.) eller inventar, er sameiet ansvar, så sant misligholdet ikke er forårsaket av eiere/leietakere.
- Sameiets vedlikeholdsansvar dekker ikke utførte ombygninger av tak, vinduer, fasade og andre bygningsdeler dersom disse ikke er godkjent av PBE og av styret og/eller dersom disse ikke er i henhold til byggeforskrifter

5 Fordeling av felleskostnader - ansvar utad

Alle felleskostnader fordeles mellom sameierne etter sameiebrøkene, dog ikke for garasjeseksjonen som betaler fellesutgifter etter halv sameierbrøk. Styret fastsetter akontobeløp som skal innbetales forskuddsvis pr. måned av den enkelte sameier.

Felleskostnader for seksjoner/garasje fordeles etter ny sameiebrøk:
Sameiebrøk minus $\frac{1}{2}$ garasjebrøk = ny nevner for alle.

Sameiebrøk			Fellesutgiftsbrøk		
Seksjon	Brøk teller	Brøk nevner	Seksjon	Brøk teller	Brøk nevner
1	82	2809	1	82	2563,5
2	100	2809	2	100	2563,5
3	100	2809	3	100	2563,5
4	100	2809	4	100	2563,5
5	82	2809	5	82	2563,5
6	100	2809	6	100	2563,5
7	100	2809	7	100	2563,5
8	100	2809	8	100	2563,5
9	100	2809	9	100	2563,5
10	82	2809	10	82	2563,5
11	82	2809	11	82	2563,5
12	82	2809	12	82	2563,5
13	82	2809	13	82	2563,5
14	82	2809	14	82	2563,5
15	82	2809	15	82	2563,5
16	82	2809	16	82	2563,5
17	82	2809	17	82	2563,5
18	82	2809	18	82	2563,5
19	100	2809	19	100	2563,5
20	82	2809	20	82	2563,5
21	82	2809	21	82	2563,5
22	82	2809	22	82	2563,5
23	94	2809	23	94	2563,5
24	94	2809	24	94	2563,5
25	100	2809	25	100	2563,5
26	82	2809	26	82	2563,5
27	491	2809	27	245,5	2563,5
2809			2563,5		

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. Styret skal påse at felleskostnader blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere for sameiernes felles forpliktelser.

6 Lovbestemt og vedtektsbestemt panterett

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttet gjennomført.

Som sikkerhet for sameiernes forpliktelse til å dekke andel av felleskostnadene har sameiet betinget seg panterett med kr 20.000,- i hver seksjon. Panteretten er tinglyst som heftelse på seksjonene. Den har prioritet uten opptrinnsrett etter 90 % av seksjonenes lånetakst til enhver tid.

7 Sameiermøter

Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.

7.1 Berammelse og innkalling

Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Årsberetning, regnskapsoversikt og revisjonsberetning skal tilstilles alle sameiere med kjent adresse senest en uke før det ordinære sameiermøtet. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet.

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

Innkalling til sameiermøte skal skje med minst åtte og høyst tjue dagers varsel. Ekstraordinært sameiermøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog minst tre dager. Styret har ansvar for innkalling til ordinære og ekstraordinære sameiermøter.

Innkallingen skal skje skriftlig. Når en sameier ikke selv bruker seksjonen, skal innkallingen sendes til den postadresse som sameieren har oppgitt. Innkallingen skal bestemt angi de saker som det skal treffes vedtak om i sameiermøtet. Det kan ikke treffes vedtak i noe anliggende som ikke er angitt i innkallingen. Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det innen den fastsatte frist. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen eller i et vedlegg til innkallingen.

7.2 Deltakere

Styremedlemmer, forretningsføreren og revisor har rett til å være til stede i sameiermøtet og til å uttale seg. Styrelederen og forretningsføreren har plikt til å være til stede.

Sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg.

En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.

Enhver sameier har rett til å ta med seg en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren kan få rett til å uttale seg hvis sameiermøtet gir tillatelse med vanlig flertall.

7.3 Ledelse og protokoll

Sameiermøtet skal ledes av styrets leder, med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver å være sameier.

Under møtelederens ansvar skal det føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én sameier, som utpekes av sameiermøtet blant dem som er til stede. Protokollen leses ikke opp ved møtets avslutning, men kopi av den undertegnede protokollen skal tilstilles samtlige sameiere, og protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne på forretningsførerens kontor.

7.4 Stemmeberegning og flertallskrav

I sameiermøtet regnes stemmene etter antall seksjoner, slik at hver seksjon har én stemme.

Når ikke loven eller vedtektene setter strengere krav, treffes alle vedtak med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning.

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av loven eller vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

For fastsettelse og endringer av vedtektsbestemmelser kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene. Likeledes kreves det minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmer for vedtak om:

- a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
- b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
- c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,
- d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
- e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet formål eller omvendt,
- f) samtykke til reseksjonering som nevnt i § 12 annet ledd annet punktum,
- g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige felleskostnadene.

For vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, kreves tilslutning fra samtlige sameiere.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar.

7.5 Saker som behandles i det ordinære sameiermøtet

Det ordinære sameiermøtet skal

- 1) behandle styrets årsberetning,
- 2) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår,
- 3) fastsette budsjett for kommende år,
- 4) velge styreleder når lederen er på valg,
- 5) velge styremedlemmer som er på valg,
- 6) velge varamedlemmer til styret som er på valg,
- 7) velge revisor når den tidligere revisor skal fratre,
- 8) behandle forslag fra styret og
- 9) behandle andre saker som er nevnt i innkallingen.

8 Styre

8.1 Styrets oppgaver

Sameiet skal ha et styre som skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov og vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av sameiermøtet.

8.2 Valg av styre

Styret skal bestå av tre medlemmer og to varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt. I forbindelse med valgene fastsetter sameiermøtet tjenestetiden for det enkelte styremedlem og varamedlem. Hvis det ikke fastsettes en bestemt tjenestetid, er et styremedlem og varamedlem valgt for to år.

Styremedlemmene og varamedlemmene behøver ikke å være sameiere.

8.3 Styremøter

Styrelederen har ansvar for at styremøte holdes så ofte som det trengs. Styremøtet skal ledes av styrets leder. Hvis styrelederen ikke er til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene (eventuelt varamedlemmene) er til stede. Vedtak kan gjøres med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene (eventuelt varamedlemmene).

8.4 Ugildhet

I styremøte kan et styremedlem ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtreddende eller personlig særinteresse i. Det samme gjelder for forretningsføreren.

8.5 Representasjon

Styret representerer sameierne og forplikter dem ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder vedtak som er truffet av sameiermøtet eller styret.

I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret.

9 Forretningsfører og funksjonærer

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer, fastsetter deres lønn og instruks, og fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter. Det er dessuten styret som eventuelt sier opp eller gir forretningsfører og funksjonærer avskjed.

10 Regnskap og revisjon

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående kalenderår skal legges fram i det ordinære sameiermøtet.

Revisor, som skal være statsautorisert eller registrert, velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.

11 Mislighold

11.1 Pålegg om salg

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seksjonen kreves solgt gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg, så langt de passer.

11.2 Krav om fravikelse (utkastelse)

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13. Denne regelen kommer også til anvendelse i forhold til bruker som ikke er sameier (leier eller annen bruker).

* * *

For øvrig kommer Lov om Eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 til anvendelse.

* * *